

基本理论是根据行为的危险性大小及危险回避能力的优劣来判定过失的轻重。

健全的成年人比老幼病残者优越，汽车比行人优越，性能好的车比性能差的车优越。优越者的行为危险性更大、危害回避能力更强，发生交通事故后，在等同的情况下，危险性大的一方应承担较大的赔偿责任。原因在于，优越者所需注意之程度较高，其过失既重，原因力亦强。

对于机动车与非机动车、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人对机动车一方损失赔偿责任的认定，笔者认为，首先应根据事故发生的不同情形确定“优者危险负担”原则是否适用。该原则的理论前提即机动车的速度、硬度、重量及对他人的危险性远远高于非机动车和行人，且其客观上具有更强的风险应对和控制能力。因此，是否适用“优者危险负担”原则的关键在于审查交通工具危险性的大小以及危险回避能力的优劣。

如非机动车与停靠在路边的机动车发生碰撞，由于此种情况下机动车系处于静止状态，而非高速运转状态，对他人并不具有极大危险性，故“优者危险负担”原则不宜适用。

再如，摩托车与超标电动车等非机动车之间发生交通事故，因超标电动车在最高时速、空车质量、外形尺寸等方面接近或等同于轻型摩托车，故摩托车在速度、硬度、重量、对他人的危险性以及危险回避能力上并未明显优于超标电动车。超标电动车与二轮摩托车发生交通事故后，超标电动车驾驶员的人身受损程度并不一定大于二轮摩托车驾驶员，故此种情况下也不宜适用“优者危险负担”原则。

在不适用“优者危险负担”原则的情况下，事故各方根据各自过错对方人身及财产损失承担赔偿责任无须争议。

除上述不适用“优者危险负担”原则的情形外，机动车在行驶过程中与非机动车、行人发生交通事故，其危险性明显大于非机动车、行人，危险回避能力较非机动车、行人也具有明显优势，应当适用“优者危险负担”原则。

再考虑机动车保险制度已发展得较为完善，机动车一方的车辆损失可通过保险理赔获得相应赔偿，故非机动车驾驶人、行人对机动车一方的财产损失不

承担赔偿责任，对其人身损害应根据过错程度承担赔偿责任。当然，在确定各方过错时，可适用“优者危险负担”原则对机动车一方科以更高的注意义务。具体理由如下：

“优者危险负担”原则是根据车辆危险性大小与危险回避能力优劣来确定各方交通注意义务的轻重，进而认定各方过错。根据该原则并不能推导出非机动车与行人一方无须赔偿机动车方损失的结论。机动车虽存在危险性较大、危险回避能力较强等特点，但不代表在机动车与非机动车、行人发生交通事故的情况下，机动车驾驶人或乘客不会发生人身伤亡。

目前的交强险与商业第三者责任险的主要目的均是分散机动车对外的事故赔偿风险，但对机动车驾驶人及乘坐人员的保障很不充分。若仅因非机动车与行人无法通过保险方式分散对外赔偿风险，即认定其无须赔偿机动车一方的人身损害，则不利于通行各方利益的平衡。

良好的道路交通秩序需要通行各方的共同维护。在现代社会，机动车作为高速交通运输工具，在人们的日常生活中占据越来越重要的地位，为保障通行各方的安全，交通规则应运而生。非机动车与行人不遵守交通规则并非仅对其自身安全的忽视，而是会影响整个交通安全。若因非机动车或行人的交通违章行为引发险情，机动车驾驶人为了避免与其相撞采取措施而导致自身受到伤害，非机动车或行人却无须赔偿，也可能会从反面引导驾驶人在以后的道路交通运行过程中不再采取避险措施，产生不良的社会导向。

机动车一方的财产损失主要为车损，在机动车与非机动车、行人发生碰撞的情况下，人的血肉之躯自无法与高速行驶的“钢铁战士”相抗衡。生命健康权优于物质财产权，应当优先给予保障。加之机动车一方可通过保险方式使其车辆损失得到充分赔偿，故非机动车与行人无须赔偿机动车一方财产损失不会导致利益失衡，反而可以避免非机动车驾驶人与行人因轻微交通违章行为即招来大额赔偿的不公平现象。

编写人：安徽省天长市人民法院 张相阳 余文倩

代驾司机造成车辆损失，保险公司是否可以代位求偿

——乙保险公司云南分公司诉某汽车代驾

服务公司等保险人代位求偿权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

云南省昆明市中级人民法院(2023)云01民终14941号民事判决书

2. 案由：保险人代位求偿权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):乙保险公司云南分公司

被告(上诉人):某汽车代驾服务公司、甲保险公司云南分公司

被告(被上诉人):周甲

【基本案情】

2021年6月29日凌晨，案外人王甲通过“××代驾”平台呼叫代驾，代驾司机周甲接单并前往代驾地点。周甲驾驶王甲的小轿车行驶至目的地附近发生泡水事故致车辆受损，王甲为此支出施救和修理费合计143700元。王甲的受损车辆在乙保险公司云南分公司处购买了保险金额为443638元的车辆损失险，事故发生在保险期间内。乙保险公司云南分公司向王甲赔偿前述车辆损失后，王甲于2021年8月2日签署《权益转让书》将索赔权利转让给乙保险公司云南分公司。

周甲于2020年4月19日与某汽车代驾服务公司签订了《代驾员合作协议》，约定某汽车代驾服务公司的客户可直接通过其研发的“××代驾”平台和周甲联系，由周甲为某汽车代驾服务公司的客户提供代驾服务。某汽车代驾服

务公司还在甲保险公司云南分公司投保代驾责任附加车辆损坏赔偿责任险，每次事故赔偿限额为10万元，事故发生在保险期间内。

【案件焦点】

1. 在代驾司机造成车辆损失的情况下，保险公司向代驾公司提出代位求偿的事实基础为何；2. 代驾司机是否属于“被保险人的组成人员”从而应被排除在保险人行使代位求偿权的范围外。

【法院裁判要旨】

云南省昆明市五华区人民法院经审理认为：周甲系依据保险标的物所有权人下单的服务内容进行驾驶，保险标的物事实上的管领力仍归属于其所有权人，并未发生转移，周甲亦不据此取得对保险标的物的占有并因此获得保险利益。同时周甲系基于有偿的商业模式而取得被保险人的许可驾驶车辆，其驾驶行为系为自身谋利的行为，而非为被保险人利益所为，不存在保险合同项下的保险利益，乙保险公司云南分公司在向被保险人理赔后依法取得代位求偿权。周甲执行职务的后果应由某汽车代驾服务公司承担，周甲不应承担责任；某汽车代驾服务公司在甲保险公司云南分公司处投保了代驾责任附加车辆损坏赔偿责任险，上述损失143700元由甲保险公司云南分公司在保险金额范围内承担100000元，剩余损失43700元由某汽车代驾服务公司承担。

云南省昆明市五华区人民法院依据《中华人民共和国保险法》第十七条、第六十条之规定，判决如下：

甲保险公司云南分公司赔偿乙保险公司云南分公司100000元，某汽车代驾服务公司向乙保险公司云南分公司赔偿损失43700元，驳回乙保险公司云南分公司的其他诉讼请求。

某汽车代驾服务公司、甲保险公司云南分公司不服一审判决，提出上诉。

云南省昆明市中级人民法院经审理认为：代驾法律关系双方构成个别的交易合同关系，双方不存在长期稳定的共同利益关系，故周甲应被认定为造成王甲车辆损害的第三者，乙保险公司云南分公司在理赔后有权就王甲的车辆损失

向第三者代位行使追偿权。周甲作为专业代驾人员，理应具备专业判断能力。对于周甲受某汽车代驾服务公司代驾平台指派进行代驾过程中发生泡水事故导致的车辆损失，应由某汽车代驾服务公司承担赔偿责任。因泡水而致的车辆损失并不属于甲保险公司云南分公司承保的代驾责任保险附加车辆损坏赔偿责任保险责任范畴，故其不应承担赔偿责任，并对此予以相应改判。

云南省昆明市中级人民法院依照《中华人民共和国保险法》第六十条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销云南省昆明市五华区人民法院一审民事判决。

二、某汽车代驾服务公司于本判决生效之日起十五日内向乙保险公司云南分公司支付143700元。

三、驳回乙保险公司云南分公司的其他诉讼请求。

【法官后语】

现今社会，汽车已成为大众出行最主要的方式，选择适当的保险是至关重要的，由保险公司在发生事故时赔偿车辆损失。同时，随着人们安全意识和社会责任意识的不断提高，酒后不开车已成为社会共识。代驾作为新兴行业，满足了越来越多社交族的需求，逐渐成为人们酒后出行的重要方式，但其在方便人民群众生活出行的同时也带来了新的法律问题。在商业代驾的交易模式下，保险公司对代驾公司是否享有追偿权，涉及各方当事人的权利义务关系，具有社会现实意义。

一、保险人代位求偿权存在的法理基础

保险人代位求偿权，是指由于第三者的原因，导致保险标的物发生保险责任范围内的损失，保险人向被保险人赔付后，可以代位行使被保险人对第三者的赔偿损失请求权。保险人代位求偿权制度是世界各国保险法共同承认的债权转移制度，这一制度存在的理论基础在于：

第一，防止被保险人从保险人和第三者处重复受偿而获得不当得利。保险的主要功能在于损失填补，如果在第三者对保险标的的损害造成保险事故的情

形下，被保险人既可以从保险人处获得赔偿金，又可以从第三者处获得赔偿，则会双重受偿，使其获得超过其损失的补偿，不仅违反公平原则，也易滋生道德风险。如果被保险人先从保险人处获得了补偿，那么就要将其享有的向侵权方索赔的权益转让给保险人。

第二，防止第三者逃脱本应由其承担的民事赔偿责任，避免其因保险人承担保险责任而免除民事责任。

第三，保险人通过行使代位权，可以降低保险给付的实际数额，进而降低保险费率，减轻投保人的负担。同时还有利于弥补保险人的财力，从而维护公共利益，更好地保护广大投保人的利益。

二、保险代位求偿权的构成要件及事实基础的认定

保险代位求偿权是法定权利，具有理论基础和现实需求，根据《中华人民共和国保险法》第六十条的规定，保险人代位求偿权的行使一般须具备以下条件：第一，因第三者对保险标的的损害而造成的保险事故，被保险人对第三者享有赔偿损失请求权；第二，保险人已经向被保险人支付保险赔偿金；第三，保险人代位求偿的金额以保险人对被保险人的赔付金额为限。

对于后两个条件，实践中一般并无争议。然而，关于何为“第三者对保险标的的损害”，多年来司法实践中一直存在不同意见。有观点认为，此专指第三者对保险标的以侵权方式造成的损害；另有观点认为，其既应包括侵权损害，也应包括因违反合同约定或因第三者其他不法行为而造成的损害。对此，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(四)》第七条规定：“保险人依照保险法第六十条的规定，主张代位行使被保险人因第三者侵权或者违约等享有的请求赔偿的权利的，人民法院应予支持。”对该问题予以了明确，即被保险人对第三者的债权性质为何并不影响保险人代位求偿权的行使。第三者对保险标的的损害，不仅可以因侵权法律事实造成，也可以因违反合同的法律事实造成，还可以因不当管理造成；既可以基于过错行为造成，也可以基于非过错行为造成；既可以因非法行为造成，也可以因适法行为造成，并不局限于因过错侵权行为而造成的损害。如前所述，设立代位赔偿请求权制

度的法理基础之一是禁止双重受偿产生不当得利，实现保险的补偿功能，故被保险人对第三者的债权的发生原因为何，不应影响保险代位求偿权的行使。只要是该第三者的行为造成了保险标的的损害，引发保险事故，该事故造成的损害在保险人依约应承担的保险责任范围内，与保险人赔偿的保险标的相一致，保险人在承担保险责任后即依法享有代位求偿权。

具体到本案，代驾司机周甲在受某汽车代驾服务公司代驾平台指派进行代驾过程中发生车辆泡水事故致车辆受损，该损失在乙保险公司云南分公司的保险责任范围内。代驾公司抗辩认为，代驾司机系在被保险车辆上同乘的被保险人指示下行驶，导致车辆泡水事故发生，代驾司机并无过错。对此，被保险人与某汽车代驾服务公司之间形成代驾服务合同关系，在履行合同过程中某汽车代驾服务公司指派的代驾人员将车辆驶入严重淹水路段导致车辆泡水事故发生，本案中乙保险公司云南分公司是基于某汽车代驾服务公司的违约行为而非侵权行为行使代位求偿权，代驾司机对保险事故的发生是否有过错，对案件的处理并无影响，代驾公司应当承担因违约而对被保险车辆造成损害的赔偿责任。

三、关于限制保险代位求偿权对象的认定问题

《中华人民共和国保险法》第六十二条规定：“除被保险人的家庭成员或者其组成人员故意造成本法第六十条第一款规定的保险事故外，保险人不得对被保险人的家庭成员或者其组成人员行使代位请求赔偿的权利。”该条法律规定对于保险人行使代位求偿权的对象作出了一定限制，目的是保护与被保险人属于利益共同体的被保险人家庭成员或其组成人员的利益。

通常情况下，被保险人的家庭成员或者其组成人员对保险标的具有与被保险人共同的利益，因此，其造成保险事故的，被保险人不会行使损害赔偿请求权，相应地，对保险人行使代位求偿权也应有所限制。对于被保险人的“组成人员”的理解，司法实践中存在不同意见。有观点认为，“组成人员”是指法人或其他组织的被保险人的内部工作人员；也有观点认为，“组成人员”是指被保险人内部与其存在共同经济利害关系的人员，包括被保险人的雇佣人员、合伙人等。笔者认为，对保险代位求偿权对象进行限制规定的立法目的是避免

被保险人因保险人行使代位求偿权而无法实际获得损失补偿，从而导致保险损失填补功能落空。因此，从保险利益及目的解释的角度分析，被保险人与保险人代位求偿权的对象之间是否存在经济利益上的“同一性”，应当是界定“被保险人的组成人员”的基本依据。

具体到本案，代驾公司抗辩认为，代驾司机作为被保险人允许的驾驶人，从整体上而言具有“被保险人”的身份或相同地位，构成《中华人民共和国保险法》第六十二条规定的“被保险人的组成人员”，从而应被排除在保险人可以行使代位求偿权的范围之外。对此问题，核心是对代驾司机与被保险人是否存在“共同一致的经济利益”作出判断。在代驾法律关系中，代驾司机提供代驾服务，从服务接受者处获取报酬，双方之间仅构成松散的、偶然性的、个别的服务合同关系，此与自然人长期稳定的雇佣司机不同；另外，代驾司机并未取得保险利益，其服务的有偿性又打破了其与被保险人利益的一致性。故代驾司机与被保险人不具有长期稳定的共同利益关系，不属于《中华人民共和国保险法》第六十二条规定的“组成人员”的范围，应认定为造成案涉车辆损害的第三者，乙保险公司云南分公司有权就案涉车辆损失在赔偿金额范围内代位进行追偿。

保险人代位求偿制度有利于弥补保险人的财力，实现保险业的持续发展，也有利于引导各类主体依法依规行事，遏制财产侵权行为以及减少各种安全事故的发生。本案的审理，在商业代驾交易模式下，允许车辆保险人在赔偿被保险人损失后基于代驾公司违约行为而向其追偿，维护了保险人的财产利益，落实了代驾公司应承担的民事责任，对于推动代驾公司对代驾司机资质严格审查以及对代驾司机加强管理约束，促进代驾行业健康有序发展具有示范意义。

编写人：云南省昆明市中级人民法院 汪佳

海损事故中货主追偿救助打捞费用的责任限制

—— 甲保险公司诉某海运公司保险人代位求偿权、追偿权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省高级人民法院(2022)闽民终1403号民事判决书

2. 案由：保险人代位求偿权纠纷、追偿权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：甲保险公司

被告(被上诉人)：某海运公司

第三人：某海洋工程公司

【基本案情】

2020年10月9日，某海运公司所属“××”轮在福建省某港湾发生触礁搁浅事故，导致船艏破损，船载数千吨钢卷淹没于海水中。某海运公司对事故负全部责任，但不存在故意或明知可能造成损失而轻率不作为的情形。为防止燃油泄漏、人员伤亡，某海运公司于事故当日根据海事局指令向某海洋工程公司出具《授权委托书》，委托其对难船进行水下探摸封堵、货物过驳减载、难船脱险等应急抢险，因时间紧迫，各项具体费用待后确定。

10月9日至26日，某海洋工程公司从货舱打捞出全部钢卷并驳运至码头，但因某海运公司和货方就哪一方应支付货物救助报酬发生争议，货物保险人甲保险公司为提取货物、减少损失，与某海洋工程公司直接商定救助报酬并订立了《救助担保及提货协议》。协议确认某海洋工程公司根据某海运公司委托打

捞5054吨钢卷，根据其投入计算得出救助报酬4277486元等事实，在此基础上约定：甲保险公司同意按4277486元计算货物打捞的救助报酬，并向某海洋工程公司支付4277486元作为现金担保；如30日内某海洋工程公司未收到某海运公司应付的货物救助报酬，则某海洋工程公司有权将现金担保作为救助报酬收取。

某海运公司实际未如期支付救助报酬，而是就“××”轮搁浅事故造成的全部损失向厦门海事法院申请设立数额为291665.5元特别提款权的海事赔偿责任限制基金。甲保险公司在现金担保被作为救助报酬收取后，未申请债权登记、按比例受偿，而是向厦门海事法院提起代位求偿诉讼，主张某海运公司本应向某海洋工程公司支付货物打捞的救助报酬，而货方对事故没有责任，没有支付救助报酬的义务，其向某海洋工程公司提供担保、垫付报酬后有权行使追偿权，要求某海运公司全额偿还。

【案件焦点】

某海运公司可否对甲保险公司主张的货物救助报酬追偿限制赔偿责任。

【法院裁判要旨】

厦门海事法院经审理认为：本案系保险人代位求偿权纠纷、货主基于海难救助合同承担救助报酬后的追偿权纠纷。搁浅事故是因船舶营运而发生，不论是事故发生时已经产生的货物损失，还是将要垫付的救助货物费用，都是本次事故所引起，根据《中华人民共和国海商法》第二百一十二条规定，均应在责任限制基金内受偿，而某海运公司的赔偿责任限于基金范围。甲保险公司在货物获救后向某海洋工程公司支付4277486元，属于《中华人民共和国海商法》第二百零七条第一款第四项规定的责任人以外的其他人为减少责任人可以限制赔偿责任的损失而采取的措施，仍在责任限制范围内。

《中华人民共和国海商法》第二百零八条第一项规定，对救助款项的请求不适用责任限制，所指应为被救助船东不能对救助人的救助报酬主张限制赔偿责任，其目的在于鼓励海难救助。同理，《最高人民法院关于审理海事赔偿责

任限制相关纠纷案件的若干规定》(以下简称责任限制司法解释)第十七条第一款规定的因搁浅船舶的起浮提出的索赔不在责任限制范围内,同样是针对打捞人向船东方主张救助报酬的情形。本案中,向某海运公司主张救助打捞费的是货方而非救助入、打捞人,故不适用上述两条规定。

此外,甲保险公司还主张其是行使担保人的追偿权,追偿权的本质仍是救助报酬,但其担保人资格是与某海洋工程公司自行商定,未经某海运公司认可,故不能认定为担保。进言之,假使本案货方以外的第三人作为担保人代垫救助报酬后向某海运公司追偿,则其也应先行向某海运公司交付货物,才能取回代垫的救助报酬,但实际本案货物价值远超救助报酬,不存在此种可能。而某海运公司早在货物搁浅时赔偿责任已限于责任限制基金,不存在救助货物后进一步交付货物的义务,其前期对船货的应急抢险是履行行政法律义务的行为,不意味着在货物打捞上岸后仍有进一步交付甲保险公司的民事法律义务。

综上,某海运公司有权限制赔偿责任,甲保险公司未在基金分配程序中申请债权登记,依法视为放弃债权。

厦门海事法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款,《中华人民共和国海商法》第一百七十五条、第一百八十三条、第二百零七条第一款第四项,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款,《中华人民共和国海事诉讼特别程序法》第一百一十二条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定,判决如下:

驳回原告甲保险公司的诉讼请求。

甲保险公司不服一审判决,提起上诉。

福建省高级人民法院同意一审法院裁判意见,判决驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

国际航运是国际贸易中最重要的运输方式之一。有统计显示,全球超过

80%的贸易量是通过航运完成的。①海事赔偿责任限制是在海运业高风险、低费率的背景下平衡船货双方利益的产物，长期以来发挥着保障海运业稳定和可持续发展的压舱石作用。本案围绕海事赔偿责任限制中备受争议的一个问题——为减少货物损失而支付的救助打捞费，是否属于船东方的责任限制范围进行讨论。为更好地理解本案裁判结论和实践价值，有必要在裁判说理的基础上对海事赔偿责任限制的立法目的、适用范围作进一步阐释。

一、海事赔偿责任限制的概念和立法目的

海事赔偿责任限制，在有关的国际公约中被称为海事索赔责任限制(Limitation of Liability for Maritime Claims)，是指在发生重大海损事故时，作为责任人的船舶所有人、经营人和承租人等，可根据法律的规定，将自己的赔偿责任限定在一定范围的法律制度。其是《中华人民共和国海商法》特有的并区别于民法损失填补原则的特殊损害赔偿制度。②

海运面临的自然危险是陆运、空运所无法比拟的，此为众所周知的事实。通过一定程度上限制海运船东方的赔偿责任，有利于保护海运资本，鼓励海运业发展。海事赔偿责任限制制度正是在这种背景下应运而生，其在看似偏袒船东方的表象下，其实是平衡船货双方利益的实质公平考量。实践中90%的国际贸易选择海运，正是船货双方利益得到有效平衡的有力证明。

二、海事赔偿责任限制的适用范围

《中华人民共和国海商法》对海事赔偿责任限制适用范围的规定，主要体现于该法第二百零七条、第二百零八条以及责任限制司法解释第十七条。

《中华人民共和国海商法》第二百零七条第一款前三项规定的海事赔偿责任限制的适用范围为：“(一)在船上发生的或者与船舶营运、救助作业直接相关的人身伤亡或者财产的灭失、损坏，包括对港口工程、港池、航道和助航设施造成的损坏，以及由此引起的相应损失的赔偿请求；(二)海上货物运输因

①《全球航运业加快转型(国际视点)》，载人民日报网，http://paper.people.com.cn/rmrbwap/html/2024-10/23/nw.D110000renmrb_20241023_1-17.htm,2025年1月2日访问。

②司玉琢：《海商法(第四版)》，法律出版社2018年版，第327页。

迟延交付或者旅客及其行李运输因迟延到达造成损失的赔偿请求；(三)与船舶营运或者救助作业直接相关的，侵犯非合同权利的行为造成其他损失的赔偿请求。”因该规定直译自《1976年海事赔偿责任限制公约》，而该公约是英美法思维下拟定的条文，故条文内容定语较多，读来拗口。其实从海事赔偿责任限制的目的出发，可以简化理解为：因船舶营运、海难救助而造成损害的赔偿责任，不论是基于侵权还是基于合同，不论是在船上发生还是在船外发生，均可以限制赔偿责任。

在此基础上即可得知，该条文第四项规定的“责任人以外的其他人，为避免或者减少责任人依照本章规定可以限制赔偿责任的损失而采取措施的赔偿请求”，可以限制赔偿责任，实际是前三种限制赔偿责任情形的自然延伸或合理替代。责任人以外的其他人主观上通常不会为避免、减少责任人损失而采取措施，故该项规定应理解为，责任人以外的其他人减损的对象是责任人可以限制赔偿责任的损失类型时，责任人因对减损对象可以限制赔偿责任，故对替代的减损费用也理应限制赔偿责任。

本案裁判对《中华人民共和国海商法》第二百零八条以及责任限制司法解释第十七条关于救助费、打捞费请求不能限制赔偿责任的规定已经作了详尽说明，在此不再赘述。

三、本案裁判的实践价值

海难事故中对货物的救助报酬是否属于海事赔偿责任限制范围，司法实践中一直存在不同认识，航运实务中船货双方因此存在争议，但此前通常都是货方直接向救助人支付救助打捞费用后提出追偿，而本案甲保险公司采用约定提供现金“担保”，进而要求按被“担保”债务性质追偿的方式主张排除责任限制，索赔形式更具隐蔽性，审理认定难度也更大。裁判从《中华人民共和国海商法》关于海事赔偿责任限制范围的立法精神出发，追根刨底、正本清源，厘清了相关法律关系，对这一争议已久的法律问题作了透彻的释法析理：一方面有利于推动类似案件裁判尺度的统一，为船货双方行为提供明确的规范指引；另一方面对维护海事赔偿责任限制制度的稳定性，保障海上运输事业的健康稳

定发展具有积极作用。具体表现为：

一是明确在海事事故发生时船东方的赔偿责任已经限于责任限制基金，不存在救助货物后进一步交付货物的义务，其前期对船货的应急抢险是履行行政法律义务的行为，不意味着在货物打捞上岸后仍有进一步交付货物的民事义务，在此背景下货方如需提取货物以减少损失，则应支付救助报酬而后在基金中受偿。

二是对《中华人民共和国海商法》第二百零八条第一款关于救助款项请求不能限制赔偿责任的规定，以及责任限制司法解释第十七条第一款关于因搁浅船舶的起浮提起的索赔不能限制赔偿责任的规定，作了契合立法目的的限缩解释，准确界定了应在责任限制基金外受偿的救助、打捞费范围。

三是明确货方未经船东方同意，基于减少自身货物损失目的而与救助单独约定的“担保”，不具有担保性质，对在此基础上提出的追偿不能根据原债务性质确定能否限制赔偿责任，从而避开了货方通过向救助提供“担保”变相追偿救助报酬的思维陷阱，确保船东方的海事赔偿责任限制权利得以兑现。

编写人：厦门海事法院 陈耀

利益衡平角度下互联网物流平台责任判定

——甲保险公司诉高某等保险人代位求偿权案